

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 751/2535 นาย ดำรง ครอง ศิริกุล
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 7
พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม ป.รัษฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2529 มาตรา 30

โจทก์ฟ้องว่าเจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินให้โจทก์เสียภาษีเงินได้และภาษี
การค้าเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2529 เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะการ
ประเมินดังกล่าวอยู่ในช่วงระยะเวลาที่พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ 14)พ.ศ. 2529 ยกเว้นการเรียกตรวจสอบได้สวน ประเมินหรือสั่ง
ให้เสียภาษีจนกว่าจะถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2529 เป็นการยกข้อกล่าวอ้างว่าเจ้า
พนักงานประเมินทำการประเมินโดยไม่มีอำนาจ เป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรา 30 แห่ง
พระราชบัญญัติกำหนดดังกล่าว โจทก์จึงมีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลได้โดยไม่ต้อง
อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก่อน อย่างไรก็ตามผู้ต้องเสีย
ภาษีที่จะได้รับยกเว้นการเรียกตรวจสอบได้สวนประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากรตาม
มาตรา 30 จะต้องเป็นผู้ที่ได้ยื่นคำขอเสียภาษีอากรตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากร
กำหนดภายในเดือนกรกฎาคม2529 และได้ชำระภาษีอากรตามจำนวนที่ต้องเสีย
ภายในระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด ซึ่งต้องไม่เกิน 2 ปี
นับแต่วันที่ยื่นคำขอด้วย แต่ตามคำฟ้องไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ยื่นคำขอเสียภาษีและ
ชำระภาษีตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาตามพระราชกำหนด ดังกล่าว โจทก์
คงกล่าวอ้างเพียงว่าโจทก์ไม่มีเงินได้และไม่ได้กระทำการค้าที่จะต้องเสียภาษี จึงไม่

เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับยกเว้นการเรียกตรวจสอบไต่สวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีตามพระราชกำหนด เป็นฟ้องที่ไม่อาจรับไว้พิจารณาได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย โดยเป็นกรมในรัฐบาล สังกัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2529 เจ้าพนักงานประเมินสำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่ 7 ได้แจ้งการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีการค้าของโจทก์ประจำปีพ.ศ. 2519 และ 2520 ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงธันวาคม ของทั้งสองปีดังกล่าวซึ่งโจทก์มิได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตามใบแจ้งการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เลขที่ ฝ.1 ต.1/1038/1/43061-43062 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2529 จำนวนเงิน 1,973,832.19 บาท และใบแจ้งการประเมินภาษีการค้า เลขที่ ฝ.1 ต.1/1038/3/04555-04556 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2529 จำนวนเงิน 2,430,868.44 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,404,700.63 บาท เหตุที่โจทก์ไม่ยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีให้แก่จำเลยในปี พ.ศ. 2519 และ 2520 เพราะในสองปีดังกล่าวโจทก์ไม่มีเงินได้ และไม่ได้อะไรประกอบการค้าอันจะต้องเสียภาษีและตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2529 มาตรา 30 ได้ให้ออกสแก่ผู้ต้องเสียภาษีที่ยังมิได้เสียภาษีเงินได้และภาษีการค้า ยื่นคำขอเสียภาษีสำหรับเงินได้หรือรายรับที่มีอยู่ก่อนปี พ.ศ. 2527 หรือ ในปี พ.ศ. 2527 นั้นโดยให้ยื่นคำขอเสียภาษีตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดภายในเดือนกรกฎาคม 2529 ซึ่งหากผู้ใดยื่นคำขอเสียภาษีภายในกำหนดเวลาดังกล่าว และชำระภาษีภายในกำหนดเวลาและหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดแล้ว ก็จะได้รับยกเว้นจากการตรวจสอบไต่สวนการประเมิน หรือการมีคำสั่งให้เสียภาษี ตลอดจนได้รับการยกเว้นความผิดอาญาด้วย แต่ผู้ที่ได้รับยกเว้นนั้น จะต้องมิใช่บุคคลที่เจ้าพนักงาน

ประเมินได้ทำการประเมินหรือสั่งให้เสียหรือนำส่งภาษีอากร ก่อนที่พระราชกำหนดดังกล่าวใช้บังคับ และพระราชกำหนด ดังกล่าวมิผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2529 ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินให้โจทก์เสียภาษีเงินได้และภาษีการค้า เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2529 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะการประเมินดังกล่าวอยู่ในช่วงระยะเวลาที่กฎหมายยกเว้นจนกว่าจะถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2529 ตามพระราชกำหนดดังกล่าวอันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงเป็นโมฆะและการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินเกิน 5 ปี ตามประมวลรัษฎากรจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในวันที่ 19 มกราคม 2532 จำเลยได้ยึดทรัพย์สินของโจทก์คือที่ดินโฉนดเลขที่ 90 หน้าสำรวจ 93 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เลขที่ ฝ.1 ต.1/1038/1/43061-43062 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2529 และตามแบบแจ้งการประเมินภาษีการค้าเลขที่ ฝ.1 ต.1/1038/3/04555-04556 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2529 ทั้ง 4 ฉบับ รวมเป็นเงิน 4,404,700.63 บาท และให้ปล่อยการยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 90 หน้าสำรวจ 93 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานคร ด้วย

ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่า โจทก์มิได้อุทธรณ์การประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 30 ฟ้องโจทก์จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 7(1) และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 จึงมีคำสั่งไม่รับฟ้อง คืบค่าขึ้นศาลทั้งหมดให้โจทก์

โจทก์อุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์ฟ้องคดีนี้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร

พ.ศ. 2528 มาตรา 7(2)จึงไม่จำต้องอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก่อนนั้น เห็นว่าคดีนี้โจทก์กล่าวอ้างในคำฟ้องว่า เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินให้โจทก์เสียภาษีเงินได้ และภาษีการค้าเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2529 เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะการประเมินดังกล่าวอยู่ในช่วงระยะเวลาที่พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2529 ยกเว้นการเรียกตรวจสอบได้ส่วน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีจนกว่าจะถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2529 อันเป็นการยกข้อกล่าวอ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาว่า เจ้าพนักงานประเมินทำการประเมินโดยไม่มีอำนาจเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2529 มาตรา 30 โจทก์จึงมีสิทธินำคดีมาฟ้องศาลได้ โดยไม่ต้องอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก่อน ทั้งนี้ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 55/2530 ระหว่าง นางเปลี่ยน รัชตะทรัพย์โจทก์ กรมสรรพากรกับพวก จำเลย อย่างไรก็ตามผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรที่จะได้รับยกเว้นการเรียกตรวจสอบได้ส่วน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากร ตามมาตรา 30 แห่งพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2529 นั้น จะต้องเป็นผู้ที่ได้ยื่นคำขอเสียภาษีอากรตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดภายในเดือนกรกฎาคม 2529 และได้ชำระภาษีอากรตามจำนวนที่ต้องเสียตามมาตรา นี้ ภายในระยะเวลา และหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด ซึ่งต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันยื่นคำขอด้วย แต่ตามคำฟ้องไม่ปรากฏว่า โจทก์ได้ยื่นคำขอเสียภาษีและชำระภาษีตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาตามพระราชกำหนดดังกล่าวแต่อย่างใด โดยโจทก์ยังคงกล่าวอ้างและยืนยันในคำฟ้องปฏิเสธว่า โจทก์ไม่มีเงินได้ และไม่ได้กระทำการค้าที่จะต้องเสียภาษี กรณีของโจทก์จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับยกเว้นการเรียกตรวจสอบได้ส่วน ประเมิน หรือมีคำสั่งให้เสียภาษีตามพระราชกำหนดดังกล่าว คำฟ้องของโจทก์จึงเป็นฟ้องที่ไม่อาจรับไว้พิจารณาพิพากษาได้ ที่ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งไม่รับฟ้องโจทก์ไว้พิจารณานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

(ต้น เวทไว-ประวิทย์ ขัมภรัตน์-โสภณ จันทรมะ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

พระราชบัญญัติ ญัตติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพ.ศ. 2528 มาตรา 7 บัญญัติให้ศาลภาษีอากรมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งในเรื่องต่อไปนี้ (1) คดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร (2) คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากร (3) คดีพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนค่าภาษีอากร (4) คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามข้อผูกพันซึ่งได้ทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก่การจัดเก็บภาษีอากร (5) คดีที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจศาลภาษีอากร คดีตาม (1) นั้น ถ้าเป็นกรณีตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรบัญญัติให้คัดค้านหรืออุทธรณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยต่อเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่กำหนดไว้ จะฟ้องคดีในศาลภาษีอากรได้ต่อเมื่อมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาเช่นว่านั้น และได้มีการวินิจฉัยชี้ขาดคำคัดค้านหรือคำอุทธรณ์นั้นเสร็จสิ้นแล้ว(พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพ.ศ. 2528 มาตรา 8) กรณีที่เจ้าพนักงานประเมินกรมสรรพากรได้ประเมินให้ชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรนั้น ถ้าผู้รับประเมินไม่พอใจการประเมินจะต้องอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับประเมินจึงจะฟ้องต่อศาลภาษีอากรขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยนั้นได้ (ประมวลรัษฎากร มาตรา 20, 24 และ 30) กรณีดังกล่าวนี้เป็นเรื่องของมาตรา 7(1) หากผู้รับประเมินไม่อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก่อนหรืออุทธรณ์แล้วแต่ยังไม่มีคำวินิจฉัย ผู้รับประเมินก็ยังไม่มียกฟ้องต่อศาลภาษีอากร เพราะไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 8 คดีนี้เจ้าพนักงานประเมินกรมสรรพากรได้ประเมินให้โจทก์เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีการค้าอันเป็นคดีตามมาตรา 7(1) เมื่อภาษีทั้งสองประเภทเป็นภาษีที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรโดยหลักแล้วโจทก์น่าจะจะต้องอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก่อนตามประมวลรัษฎากร มาตรา 24 และ 30 แต่ขณะที่เจ้าพนักงานประเมินทำการประเมินนั้นยังอยู่ในระหว่างที่พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2529 เปิดโอกาสให้ผู้ที่ยังไม่เคยเสียภาษีหรือเสียไว้มิถูกต้อง ยื่นคำขอเสียภาษีให้ถูกต้องภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2529 แล้วผู้นั้นจะได้รับการยกเว้นจากการเรียกตรวจสอบโต้สวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากร รวมทั้งไม่มีความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากรด้วย เมื่อโจทก์อ้างในฟ้องว่าเจ้าพนักงานประเมินทำการประเมินโดยไม่มีอำนาจ เป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชกำหนดดังกล่าว จึงมีปัญหาว່ว่าเจ้าพนักงานประเมินทำการประเมินโดยฝ่าฝืนต่อพระราชกำหนดดังกล่าวหรือไม่ เป็นกรณีที่พิพาทกันตามพระราชกำหนดดังกล่าว ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษ ดังนั้นโจทก์จึงมีสิทธิฟ้องต่อศาลภาษีอากรได้โดยไม่ต้องอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ สรุปลแล้ว กรณีที่มีการประเมินให้ชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรโดยเจ้าพนักงานประเมินนั้น ผู้รับประเมินจะต้องอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก่อน เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ มีคำวินิจฉัยเสร็จสิ้นแล้วจึงจะอุทธรณ์โดยฟ้องต่อศาลภาษีอากรได้ หากข้ามขั้นตอนการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยฟ้องต่อ

ศาลภาษีอากรทันทีหรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้วแต่ยังไม่มีคำวินิจฉัยก็ยื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากรเลย ถือว่าไม่มีอำนาจฟ้อง อย่างไรก็ตามถ้าเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานประเมินทำการประเมินโดยฝ่าฝืนต่อพระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2529(กฎหมายอภัยโทษทางภาษี) ก็ถือเป็นข้อยกเว้นที่ผู้รับประเมินมีสิทธิฟ้องต่อศาลภาษีอากรได้โดยไม่ต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก่อน ขอให้สังเกตว่าต้องเป็นกรณีที่มีการประเมินจึงจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก่อน ถ้าไม่มีการประเมินผู้เสียภาษีย่อมฟ้องต่อศาลภาษีอากรได้โดยไม่ต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก่อนเช่น ผู้เสียภาษีชำระภาษีเกินไปขอคืนจากกรมสรรพากรแล้ว แต่กรมสรรพากรไม่คืนให้ผู้เสียภาษีย่อมฟ้องขอคืนต่อกรมสรรพากรได้โดยไม่ต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม